מדינת ישראל
משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון

ז' בסיון התשס"ח
10 ביוני 2008

חוזר גופים מוסדיים 2008-9-6
סיווג: כללי

מתנות והטבות למבוטחים ולעמיתים

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, לפי סעיף 39(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל), התשס"ה-2005, ולפי סעיף 31(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005 (להלן- חוק הייעוץ), ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, הריני להורות כדלקמן:

1. כללי

בעלי רישיון נוהגים להעניק למבוטחים או לעמיתים מתנות והטבות שונות, כגון מכשירים אלקטרוניים, חופשות בחו"ל ועוד. לעיתים, לצורך קבלת המתנות נדרשים המבוטחים או העמיתים לעמוד בהתחייבויות שונות, כגון עמידה בתקופת התקשרות מינימאלית, תשלום פיצוי מוסכם בגין אי עמידה בהתחייבויות שנקבעו, ולעיתים נדרשים להחתמת ערבים או למתן ערבויות לקיום ההתחייבויות.

כל אלה מעלים חשש לפגיעה בעניינם של מבוטחים או עמיתים, בין היתר, כתוצאה מפרסום מטעה בדבר המתנה, כאילו היא ניתנת בחינם או ללא תנאים.

בנוסף, הענקת מתנה עלולה לפגוע ביכולתם של מבוטחים או עמיתים להשוות בין תנאי עסקה הכוללת את המתנה והתמורה הנדרשת בה ובין תנאי עסקה דומה ללא המתנה.

2. הגדרות

בחוזר זה -

"בעל רישיון" - מבטח, חברה מנהלת, סוכן ביטוח, בעל רישיון (יחיד או תאגיד) כהגדרתו בחוק הייעוץ, או מי מטעמם, בין במישרין ובין בעקיפין.

"מבוטח או עמית" - לרבות מבוטח או עמית פוטנציאליים.

3. הגבלת הענקת מתנות יקרות ערך

א) בעל רישיון לא יעניק אגב התקשרות בעסקה למבוטח או לעמית מתנה או הטבה אחרת שאינה חלק אינטגרלי מהעסקה (להלן - מתנה), אשר מחיר השוק שלה עולה על סך של 250 ₪ כולל מע"מ כדין.

רח' קפלן 1, ירושלים 91030 ת.ד. 3100 טל' 02-5317111 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il

ב) בעל רישיון לא יעניק למבוטח או לעמית מתנה שהינה זכות להשתתף בהגרלה, בין אם הגרלה זו נערכת על ידו, על ידי מי מטעמו או על ידי אחר, למעט כרטיס השתתפות בהגרלה אשר כל אדם יכול להשתתף בה על ידי רכישת כרטיס זהה לאותה ההגרלה בשוק החופשי וללא כל תנאי מוקדם. מחיר השוק של כרטיס ההשתתפות לא יעלה על סך של 250 ₪ כולל מע"מ כדין.

ג) בכל פרסום בקשר למתנה, אשר שוויה עולה על 25 ₪:

1) יובהר כי מחיר השוק שלה אינו עולה על סך של 250 ₪;

2) יוצגו פרטי המתנה, לרבות שם יצרן המתנה ומספר דגם המוצר אצל היצרן;

3) תהיה הפניה לאתר האינטרנט של הגוף המוסדי בו יהיה מפרט מלא של המתנה, כפי שמופיע אצל היצרן.

ד) מבוטח או עמית לא יידרש לעמוד בהתחייבות כלשהי בתמורה לקבלת מתנה ובכל מקרה לא יידרש להשיב מתנה שניתנה לו.

4. תחולה

הוראות חוזר זה תחולנה על כל בעל רישיון, כהגדרתו בסעיף 2.

5. תחילה

תחילתו של חוזר זה ביום 1 באוגוסט 2008.

6. ביטול תקפות

חוזר ביטוח 1998/13 "מתנות יקרות ערך למבוטחים" - בטל.

ידין ענתבי
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

רח' קפלן 1, ירושלים 91030 ת.ד. 3100 טל' 02-5317111 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il